

ארבעת המינים במוצאי שביעית

בעניין קניית ארבעת המינים במוצאי שביעית יש לדון מצד כמה נידונים: [א]. האם יש בד' מינים קדושת שביעית. [ב]. איסור סחורה. [ג]. שמור ונעבד. [ד]. זיקת שביעית. והדברים נוגעים גם לאוצר בית דין כיון שישנם הוראות שונות מהרבנים הממונים על האוצר בית דין, ופעמים שהללו אוסרין והללו מתירין ונמצא שישנם פרדסים שבהן נעשות במשך שנת השמיטה עבודות שלפי דעות מסוימות אין להתירן ויש לדון אם האתרוגים הם בחשש נעבד, וכן קיימים חששות כאלו בלולים והדסים וכפי שיבואר אי"ה בהמשך, ובחלק מן הנידונים דיברו בהם המורים והבאנו את הדברים בקצירת אמרים, ובתוספת מו"מ בדברים, ויש עוד להאריך בחלק מהנידונים בעז"ה ועוד חזון למועד.

אתרוג

קדושת שביעית

נחלקו הפוסקים בדינו של אתרוג אי אזלינן ביה בתר ליקטה או בתר חנטה וקיימא לן שאתרוג הולכים בו אחר לקיטה אמנם אם חנט בשביעית נוהגת בו קדו"ש.

סחורה

להלכה דנקטינן שיש קדושת שביעית באתרוג הגדל בשביעית אף שנקלט בשמינית ממילא פשיטא שנוהג בו איסור סחורה ואסור לקנותו ומותר לילך לפרדס וליטול ממנו אתרוגים כיון שהם הפקר. ובפרדסים שהונהג בהם אוצר בית דין אין סוחרים בהם אלא שולחי בית הדין מחלקים את האתרוגים וגובים שכר טירחא עבורם.

נעבד

הנה עבודת האילן נאסרה בשנת שמיטה ונחלקו הראשונים מה דין הפירות שגדלו באילן שנעשו בו מלאכות האסורות. דעת הרמב"ן יבמות דף קכב. שהפירות אסורים באכילה ועיין גם ברשב"א ובריטב"א שם, וכ"כ גם הראב"ד על הרי"ף סוכה דף מ. ומאידך דעת הרמב"ם בשו"ת פאר הדור סי' ט"ו וכן בפ"ד משמיטה ויובל ה"ו שאין הפירות אסורים. ונידון זה יש בו נפק"מ טובא לעניין כשרות אתרוג לברכה כיון שבעינן שיהיה האתרוג ראוי לאכילה כמבואר בגמ' סוכה דף לה.

וכיון שנחלקו גדולי הוראה שליט"א איזה עבודות מותר לעשות בשביעית בפרדסי אתרוגים וישנם

מלאכות שנאסרו ואחרים מתירים וא"כ יתכנו אתרוגים מאוצר בית דין אף מהודר מאד שיש בהם חשש נעבד לדעות אחרות וממילא יש חשש לגבי לצאת יד"ח באתרוגים אלו וכדלהלן. ויש לעיין בשורש איסור בפירות שנעבדו דאי נימא דהוא קנס שלא ליהנות מעבודה בשביעית, יש לדון דבגוונא שהמגדל היה לו על מי לסמוך תו אין קנס על הפירות, וכמו שדנו במקום אחר לעניין מעשה שבת דקנסו חכמים שלא ליהנות ממעשה המלאכה בשבת, דמסתבר שאם העושה שאל את רבותיו ועל פיהם עשה את נעשהו תו אין לאסור משום מעשה שבת, וא"ל שנאסר מדין כל שתעבתי לך יש לדון אי חשיב כה"ג כתועבה וי"לע.

שמור

נחלקו הראשונים מה דין פירות שדגלו בשביעית אלא שבעל השדה שמר את שדהו ולא הפקירה האם הפירות נאסרים באכילה, דעת ר"ת בתוס' ר"ה דף ט. ד"ה קציר ועוד בכמה מקומות שפירות שמורים אסורים באכילה, וכן דעת בעל המאור סוכה דף לט: והראב"ד שם וכן הגר"א בשנות אליהו פ"ח מ"ו. ומאידך דעת רש"י יבמות קכב. והרמבן שם [וכן בפירושו עה"ת ויקרא כה,ה] והר"ש פ"ח משביעית מ"ו וכן נוטה דעת הרמב"ם. ולעניין הלכה מצינו סתירה בדברי החזו"א שבסדר שביעית סי' כ"ו אות א' ובסי' ט' ס"ק י"ז ובסי' כ"א ס"ק יח, כתב ששמור אסור באכילה, אך מציין לסי' י' ס"ק ו' ששם נוקט שמותר להשתמש באתרוגים שנשמרו בשביעית וכן בקובץ איגרות סי' קס"ב התיר להשתמש בפירות

מלאכות המותרות והאסורות לצורך אתרוגים בשביעית

לעניין עשיית מלאכות דרבנן לצורך מניעת הפסד פירות שביעית סבר החזון איש שיש להקל והוא בכלל מקום הפסד שהתירו עשיית מלאכות ודינו כמו הפסד העץ כיון שכל מטרת העץ וקיומו הוא בשביל הפירות. ונחלקו גדולי ההוראה שליט"א מה הדין לעניין אתרוגים העומדים למצוה האם יהיה שרי לעשות מלאכות המועילות לצורך כשרות האתרוג אף שאינן נצרכות לצורך הפרי לאכילה. דעת הגרי"ש אלישיב שליט"א בקובץ תשובות... שאין להתיר מלאכות הנעשות לצורך כשרות האתרוג לברכה וכל מלאכה שנעשית לצורך זה היא בחשש נעבד. ועיין שו"ת שבט הלוי ח"ט סי' ר"מ מש"כ לדון להקל בזה לצורך קיום מצוה ודעת הגר"נ קרליץ שליט"א בספרו חוט שני הלכות שביעית שיש להבחין בין כשרות האתרוג לברכה לבין הידורו, שלצורך הכשרות שרי דחשיב צורך הפרי כיון שעומד למצוה, משא"כ לצורך הידורו שנאסר.

ולפ"ז יוצאת נפק"מ טובא באתרוגי אוצר בית דין, אם נעשו בהם עבודות האוסרות את האתרוג מחשש נעבד.

אמנם הוי ספק בדין דרבנן וגם נחלקו הראשונים אי נעבד אסור וגם מצינו מחלוקת אי דבר האסור באכילה ולא בהנאה פוסל את האתרוג, וגם יש לדון אי קנסינן למי שעשה על פי רבותיו ומסתברא טפי להקל בדבר שלא נקנס בדיעבד בכה"ג.

קשירת הענפים שלא יחדרו הקוצים לאתרוג

יש לעיין אי שרי לקשור את ענפי האילנות כדי שלא יזיקו את האתרוגים, האם הוי בכלל. ושמעתי מטין משמיה דהגרי"ש אלישיב שיש להתיר מלאכה זו כיון שאין מלאכה זו קיימת באף אחד מפירות האילן מלבד באתרוגים ממילא אין לזה שם מלאכת אילן.

שמורים. ועיין במש"כ הקהלות יעקב... שהחזו"א אמר לו שבכוונה השאיר את הדברים כתובים בצורה סותרת. גם נידון זה דשמור הוא נפק"מ לעניין אתרוג וכו"ל. [אלא שנידון זה לא קיים באתרוגים של אוצר בית דין מהודר שמקפידים טפי על עניין ההפקר, ויש להעיר שהשתא תשס"ט אירע עובדא באחד הפרדסים המהודרים שבאו אברכים לקטוף פירות בצום גדליה, ואחד מבעלי הפרדס גירשם משם בקול צעקה גדולה ואמר להם שכיון שנגמרה שביעית הרי שהשדה איננה הפקר, וכנראה שלא הבחין בין הא שמוותר לעבוד בשדה לבין הא שהפירות הם הפקר גמור, וכשדיברו עם השותף השני אמר בודאי שהפירות הפקר, ולאחר יום שוב נתנו לכל אדם להיכנס לשדה, ונמצא שהפירות היו שמורים לתקופה קצרה מאד, ועיין בנידון זה בספר דרך אמונה הלכות שמיטה ויובל מש"כ בעניין זה מסוגיא דגידולין.

היתר אכילה באתרוג

עיין גמ' סוכה דף לה. שאתרוג צריך להיות מותר באכילה ועיין שו"ע תרמ"ט ס"ה. ולפ"ז אי אסרינן את האתרוג מדין שמור או נעבד נמצא שהוא אסור באכילה וממילא פסול לצאת בו יד"ח. [אמנם מצינו שנחלקו הראשונים האם איסור אכילה פוסל באתרוג או בעינן גם איסור הנאה עיין... ואת"ל דרק איסור הנאה פוסל באתרוג א"כ יש לדון שכיון ששמור ונעבד אינם אוסרים בהנאה אלא רק באכילה א"כ יוכל לצאת בו יד"ח. אמנם יש לדון דכיון שהאתרוג עומד למצוה שמא הקנס הוא שלא יוכל להשתמש בו למצוותו, כמו בכל דבר שאנו אוסרים את שימוש וכוונתו מיני הצבעים שנעבדו בשביעית יאסרו בצביעה, וא"כ ה"נ נימא שיאסר לשימוש, וא"כ תו לא חשיב לכם, ובשאר ימים אין לחוש דכיון דהוא מידי דמצווה אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו ולא נחשב שנהנה מהאיסור.

אוצר בית דין

בבואנו לדון בעניין אוצר בית דין יש להרחיב את העניין במעמד הבית דין וסמכותו לחלוקת הפירות, שכר עבודה, מכירה בתפזורת, הוצאת פירות לחו"ל. ומצינו בזה הנהגות שונות בין אוצרות בית דין, ויש עוד להרחיב בדבר.

לולב

האם יש קדושת שביעית בלולב האידנא

נחלקו הפוסקים האם לולב בזמננו יש בו קדושת שביעית, ושורש מחלוקתם בפירוש סוגית הגמ' סוכה דלהלן, איתא במשנה סוכה דף לט. הלוקח לולב מחברו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית, ובגמ' לא רצה ליתנו במתנה מהו, מבליע ליה דמי אתרוג בלולב, לפי שאין מוסרין פירות שביעית לעם הארץ. ובהמשך שואלת הגמ' אי הכי לולב נמי [פרש"י – א"ה דאין מוסרין דמי שביעית לע"ה לולב נמי לא נזכין ליה שאף בו נוהג שביעית], ומתרתא הגמ' לולב בר ששית הנכנסת לשביעית, וכיון שלולב דינו כאילן אזלינן בו בתר חנטה ולכן אין נוהגת בו קדושת שביעית, ואילו גבי אתרוג כיון שאזלינן בו בתר לקיטה לכן נוהגת בו קדושת שביעית אף שהוא אתרוג של ששית הנכנסת לשביעית. וממשיכה הגמ' לדון דא"כ לולב שחנט בשביעית יש בו קדושת שביעית ואמאי עצים בעלמא הוא ועצים אין בהן קדו"ש, מתרתא הגמ' דטעמא שאין בעצים קדו"ש הואיל ובעינן לתנאי שתהיה הנאתו וביעורו שווה ורק אז יש בו קדו"ש ועצים אין הנאתו וביעורו שווה, שהנאתו בגחלים אחר השריפה, ופרש"י שלולב הנאתו וביעורו שווה כיון שעיקר הנאתו שעומד לכיבוד הבית והוא שעת ביעורו וקלקולו נמצא שהנאתו וביעורו שווים.

ומתבאר מריהטת הסוגיא שלולב שחנט בשביעית הרי הוא קדוש בקדושת שביעית. וכן נקטו הרבה מן הראשונים ועיין בר"מ בפירוש המשנה וברע"ב שביארו את המשנה אף בלולב של שביעית דכתבו דטעמא שאין בו קדו"ש דאינו אלא עצים, ועיין ברע"א בגליון המשנה שהקשה על דבריהם מכל הנ"ל ועיין בספר כפות תמרים בסוגיין.

והנה דנו אחרוני זמננו דהאידנא שאין רגילות לכבד את הבית בלולבים כלל נמצא שחזר דינו להיות כעץ בעלמא וא"כ אין נוהגת בו קדו"ש. וכן מובא

בשם חזון איש[אלא שלעצמו החמיר] וכן נקטו הגרש"ז אויערבאך וצ"ל ובשו"ת שבט הלוי ובשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' ס"א.

עוד יש להוסיף את דברי האור שמח בפ"ח מלולב וכן בפ"א מפרה אדומה דמי שלוקט לולב למצוה אין בו קדו"ש ודינו כעצים.

ועיין בספר ציץ הקודש ח"א סי' ט"ו שהמהרי"ל דיסקין אמר לסוחרים להבליע דמי אתרוג בהדס. והיינו שחשש לדברי הגמ' שלולב קדוש בקדו"ש.

שמור ונעבד

הנה כשאנו באים לדון על חשש שמור ונעבד בלולב יש להקדים שיש לדון כלל אם איסורים אלו נוהגים גם בדברים שאין בהם קדו"ש, והנה לגבי שמור את"ל שאין בלולב קדו"ש ודינו כעץ בעלמא בודאי אין בו דין שמור שהרי אין מצוה להפקירו, וכל הנידון הוא אי נימא שיאסר משום נעבד, ושורש הספק הוא בסברא האם איסור נעבד נאמר רק בדברים שהם קדושים בקדו"ש, אבל במה שאינו קדוש בקדו"ש אין מתייחסים אליהם כשייכים לשביעית ולכן אף שאסור לעבוד באילן מ"מ אין לקנוס ולאסור את הפירות באכילה בזמן שאין נוהגת בהם קדושה, דיהיה מצב משונה שהפירות לענין סחורה וכל דיני שביעית יהיו מותרים ורק לענין נעבד יהיו אסורים, ומאידך כיון שענין הנעבד הוא קנס על העובד או שנאסר מטעם כל שתיעבתי לך, י"ל דכל פעולה שנעשתה באילן צריכה לאסור את הגידולים ומה לי אם יש בו קדו"ש או לאו סו"ס נהנה מהעבודה בשביעית.

והנה נידון זה דנו בו הרבה מן המורים ומובא בספר ארחות רבנו ח"ב עמ' שד"מ שבעל הקהלות יעקב סבר שאין מקום לאסור נעבד בדבר שאינו קדוש בקדושת שביעית, וכך מנהג העולם שאוכלים פירות ששית הנכנסת לשביעית אף שעושים בהם עבודות אסורות בשביעית. וכך משמע גם מדברי החזון איש שביעית סי' ט' ס"ק י"ז שכתב דמותר ליקח ענבים ושאר פירות בשביעית מכל אדם בזמן שהם ודאי מששית, ואף שנלקטו בשביעית. הרי שאף בודאי אותו אדם עשה בהם מלאכות אסורות מ"מ לא אסרינן משום נעבד. ובספר דרך אמונה פ"ד משמיטה ויובל ציון הלכה קפ"ט נטה לאסור והניח בצ"ע.

ונפק"מ בכל זה לעניין לולבים הדסים וערבות אם יש לחוש בהם משום נעבד, דא"ל שאין בהם קדו"ש האם יש לחוש בהם משום נעבד. עוד יש לדון האם בספק נאסור משום נעבד ובזה מטין משמיה דהגרי"ש אלישיב שליט"א שיש להקל.

חשש נעבד כשבעבודה נעשתה לצורך פירות הדקל ולא ללובים

להך צד שיש לאסור נעבד בלולב יש להבחין בין דקלים המיועדים גם לפירות ובין דקלים שאין בהם פירות ועומדים רק לצורך לולבים. דאם הדקלים עומדים רק ללובים נמצא שהעבודות הנעשות מועילות באופן ישיר ללולב, אך בדקלים שיש להם גם פירות יש לעיין בדינו אם נעשו עבודות לצורך התמרים האם גם הלולב נאסר.

[והיה מי שרצה לדון ולומר שכיון שלפי דעת החזו"א הותרו מלאכות דרבנן לצורך מניעת הפסד הפירות נמצא א"כ שהיה היתר בעבודת האילן וממילא לא נאסור את הלולבים אף אם הושבחו מחמת העבודה שנעשתה באילן, אלא שיש לדון בסברא זו דכיון שאותם אלו שעבדו באילן הסתמכו על "היתר המכירה" ונמצא שאותם פירות יעשו בהם סחורה וכו' שלא כדין, וא"כ י"ל שלא התיר החזון איש עשיית מלאכה לצורך הפירות אלא בגוונא שינהגו בפירות קדו"ש וכו' אבל להתיר עשיית מלאכות לפירות שלא ינהגו בהן כדין אפשר שלא נאמר].

ולא נתברר די הצורך איזה מלאכות הנעשות באילן מועילות לצמיחת הלולבים [ואגרונום אחד כתב שהשקיה ודאי מועילה לצימוח הלולבים].

מצוות לאו ליהנות ניתנו

ויש להוסיף לכל זה דבשלמא באתרוג בעינן היתר אכילה אבל לולב והדס דלא בעינן היתר אכילה, יש לדון מטעם מצוות לאו ליהנות ניתנו, ואכמ"ל בזה ועוד חזון למועד.

זיקת שביעית

יש לעיין דאף את"ל שאין הלולב קדוש בקדו"ש ואף את"ל שאין לחוש בו לאיסור נעבד מ"מ יהיה אסור לקנותו מהחשוד מדין זיקת שביעית המבואר ברמב"ם פ"ח משמיטה ויובל הי"ד

ועל דבר זה עורר הגר"נ קרליץ שלי"טא בדרשתו בשבת שובה מוצאי שביעית [שנת תשס"א], והנה נידון זה דזיקת שביעית לא נתברר די הצורך בדברי הפוסקים ויש לדון בו מצד כמה צדדים וכדלהלן. האם נאסר גם לקנות ממי שכבר קנה מן החשוד, אלא שיש לידי שבמסחר הלולבים מצוי שקונים בקומיסיון ואז נמצע מסייע ישירות את החשוד שהרי אם לא יקנה יחזור הלולב לחשוד.

עוד יש לדון אם החשוד יש לו על מי לסמוך וכמו שדנו לעניין חקלאים במושב שומר שבת שסמכו על היתרים שגדולי הדור התנגדו להם [כגון היתר מכירה] האם נימא שאין בהם גזירה זו, [ומוסרים משמיה דמרן החזו"א עיין נתיב השמיטה סי' י"א. אלא שגם בזה יש להבחין בין אנשים שעושים על פי רבותיהם לבין אנשים שהשביעית הופקרה בעיניהם ונוהגים בה היתר בכל גווני דאז אין לצרף סברא זו. דעיינן שם שהביא שהם שוגגים מחמת היתרם. עוד יש לדון בספק אם נעשתה מלאכה האסורה דשמא לא קנסינן ליה בספק.

הדסים

בירושלמי פ"ז משביעית ה"א נסתפקו אי בעשבי בושם נוהגת קדושת שביעית ונקטינן להחמיר מספק, ויש לעיין בהדסים העומדים למצוה האם נוהגת בהם קדו"ש, דשמא שונה דינם בגלל יעודם למצוה ולא לריח. וכך נקט המהרי"ל דיסקין כמובא בשמו בספר ציץ הקדש סי' ט"ו. ונהוג עלמא להקל בזה. ובשנים האחרונות סידרו אוצר בית דין להדסים לצאת מכל חשש.

והנה יש לדון בהדסים משום נעבד, והדבר תלוי אי יש בו קדו"ש וכמו שהבאנו לעיל גבי לולב. כמו כן יש לדון בו מצד זיקת שביעית וכדלעיל.

ערבות

אין בהם קדושת שביעית, ויש לדון כנ"ל אי יש בהם איסור נעבד אף אם אין בהם קדושת שביעית, וכן יש לדון בהם משום זיקת שביעית.